

CONTRATO DE INVERSIÓN Y PACTO DE SOCIOS DE ARGSOFT

FECHA: [Día] de [Mes] del [Año] **LUGAR:** [Ciudad, País]

REUNIDOS

DE UNA PARTE: D. GISMAR TOALA ZAMBRANO, mayor de edad, con documento de identidad N° [Número de Identidad], actuando en su propio nombre y derecho, y en su calidad de Fundador y Accionista Mayoritario de **ARGSOFT** (en adelante, el "**FUNDADOR**" o "**GISMAR**").

DE OTRA PARTE: D./Dña. [NOMBRE DEL INVERSIONISTA], mayor de edad, con documento de identidad N° [Número de Identidad], actuando en su propio nombre y derecho (en adelante, el "**INVERSIONISTA**").

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente Contrato y, a tal efecto,

EXPONEN

I. Que **ARGSOFT** (en adelante, la "Compañía") es una empresa dedicada al desarrollo de software y tecnología [Agregar breve descripción: ej. soluciones SaaS, desarrollo a medida, etc.].

II. Que el **INVERSIONISTA** manifiesta su interés en adquirir una participación en el capital social de la Compañía, aportando valor económico y estratégico.

III. Que el **FUNDADOR** desea dar entrada al **INVERSIONISTA**, siempre y cuando se respete la visión estratégica original y se establezcan reglas claras de gobernanza.

En virtud de lo anterior, las partes acuerdan las siguientes:

CLÁUSULAS

1. INVERSIÓN Y TICKET DE ENTRADA

1.1. Monto de Inversión: El **INVERSIONISTA** se compromete a aportar a la Compañía la cantidad de **[CANTIDAD EN LETRAS] DÓLARES AMERICANOS (USD \$[CANTIDAD])**.

1.2. Ticket Mínimo: Se establece que, para tener derecho a suscribir este acuerdo y obtener los derechos políticos aquí descritos, cualquier ronda de inversión futura o actual requerirá un ticket mínimo de entrada de **CUATRO MIL DÓLARES AMERICANOS (USD \$4,000.00)**. Aportes menores no otorgarán derecho a voto en la Junta Directiva.

1.3. Participación Accionaria: A cambio de la Aportación, el **INVERSIONISTA** recibirá el **[X]%** de las acciones de la Compañía.

2. GOBIERNO CORPORATIVO Y GESTIÓN

2.1. Visión y Dirección Ejecutiva: Queda expresamente pactado que **GISMAR TOALA ZAMBRANO**, en su calidad de Fundador y Accionista Mayoritario, retiene el control exclusivo sobre:

- La definición de la **Visión y Misión** de la empresa a largo plazo.
- El rumbo estratégico y la identidad corporativa de ARGSOFT.
- La gestión diaria y operativa (CEO), incluyendo la contratación de personal no directivo.

2.2. Junta Directiva (La "Mesa"): Se constituirá una Junta Directiva encargada de supervisar la gestión. Dicha Junta estará compuesta por el FUNDADOR y el INVERSIONISTA (siempre que mantenga su participación mínima).

2.3. Materias Reservadas (Cláusula de Unanimidad): Sin perjuicio del liderazgo del FUNDADOR, las Partes acuerdan que las decisiones críticas que afecten la estabilidad financiera y comercial de la empresa requerirán el **VOTO UNÁNIME (100%)** de la Junta Directiva. Estas materias son exclusivamente:

- **A. Finanzas:** Aprobación de endeudamiento bancario superior a [Monto, ej. \$2,000 USD], aprobación de presupuestos anuales y entrada de nuevos socios que diluyan el capital existente.
- **B. Marketing:** Aprobación de campañas de marketing masivas que impliquen un cambio en la identidad de marca o gastos superiores al presupuesto mensual ordinario.
- **C. Servicios y Precios:** Cualquier modificación en la lista de precios (aumentos o descuentos estructurales) y la decisión de agregar o eliminar servicios del portafolio principal de ARGSOFT.

Si tras dos (2) reuniones formales no se logra la unanimidad, las partes acuerdan someter la decisión a un mediador externo o asesor de confianza mutua para evitar el bloqueo de la operación.

3. PROTECCIÓN DE LA COMPAÑÍA (Cláusulas de Seguridad)

3.1. Propiedad Intelectual (IP): El INVERSIONISTA reconoce que todo el código fuente, software, algoritmos, marcas, dominios, bases de datos de clientes y *know-how* desarrollados antes y durante la vigencia de este contrato son propiedad exclusiva de **ARGSOFT**. Ningún socio podrá reclamar derechos individuales sobre estos activos.

3.2. No Competencia: Mientras sean accionistas y por un periodo de dos (2) años después de dejar de serlo, los socios se comprometen a no participar, invertir o asesorar a empresas que compitan directamente con los servicios principales de ARGSOFT en su mercado objetivo.

4. DERECHOS DE SALIDA Y TRANSMISIBILIDAD (Drag & Tag Along)

4.1. Derecho de Arrastre (Drag-Along - Protección del Fundador): Si el FUNDADOR recibe una oferta de un tercero para comprar el 100% de la Compañía (Exit), y decide aceptarla, el INVERSIONISTA estará obligado a vender su participación en las mismas condiciones y precio ofrecido por el tercero. Esto garantiza que una venta beneficiosa no sea bloqueada por socios minoritarios.

4.2. Derecho de Acompañamiento (Tag-Along - Protección del Inversionista): Si el FUNDADOR decide vender sus acciones a un tercero, el INVERSIONISTA tendrá derecho a unir sus acciones a la venta y venderlas al mismo tercero, bajo el mismo precio y condiciones.

5. PERMANENCIA (Vesting)

5.1. Cronograma de Vesting: Para garantizar el compromiso a largo plazo, las acciones del FUNDADOR y de cualquier socio con rol operativo estarán sujetas a un esquema de devengo (*Vesting*) de cuatro (4) años, con un periodo de carencia (*Cliff*) de un (1) año.

- Si un socio abandona voluntariamente sus funciones antes del primer año, perderá el derecho sobre sus acciones.
- A partir del primer año, las acciones se consolidarán mensualmente hasta completar el 100% al cuarto año.

6. CONFIDENCIALIDAD

Todas las partes se obligan a mantener estricta confidencialidad sobre la información financiera, técnica y comercial de ARGSOFT a la que tengan acceso.

7. LEY APLICABLE

Este contrato se rige por las leyes de [PAÍS DONDE ESTÁ REGISTRADA LA EMPRESA]. Para cualquier controversia, las partes se someten a los juzgados y tribunales de la ciudad de [CIUDAD].

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las partes firman el presente contrato en dos ejemplares.

GISMAR TOALA ZAMBRANO (El Fundador)

[NOMBRE DEL INVERSIONISTA] (El Inversionista)